

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS TRES PALMAS, INC., RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, LEANNE ARCURI, <i>Demandantes,</i> vs. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE GERENCIA Y PERMISOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO, ING. CLAUDIO J. TORRES SERRANO, ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO, <i>Demandados,</i>	CIVL NÚM.: RN2025CV00064 SALA: 602 SOBRE: INTERDICTO LEY 161-2009; Y SENTENCIA DECLARATORIA
---	---

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PARCIAL Y
EN SOLICITUD DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandada AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO (“ACT”), por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

- El 30 de diciembre de 2025, este Honorable Tribunal emitió *Resolución* en la que, entre otros asuntos, ordenó la paralización provisional inmediata de la tala de árboles para propósitos de las obras que la ACT realiza en el proyecto *Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón* (en adelante, el “Proyecto”). La orden de paralización tiene vigencia de diez (10) días. Así también, ordenó la continuación de los procedimientos para vista presencial evidenciaria para el **9 de enero de 2026** a la 1:00pm.
- Por las razones que se exponen a continuación, la compareciente solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que re-señale esa Vista pautada para el **23 de enero de 2026** o una fecha posterior. En cuyo caso, la compareciente se **allana a que el Tribunal extienda la orden de paralización de la tala de árboles del Proyecto hasta la fecha del nuevo señalamiento.**
- Esto resulta necesario y en protección del debido proceso de ley de la compareciente, debido a que la ACT estará en receso administrativo desde mañana, 31 de diciembre de 2025 hasta el

7 de enero de 2026,¹ reportándose nuevamente a sus oficinas el jueves, **8 de enero de 2026**, lo que limita sustancialmente su capacidad de prepararse adecuadamente para la vista evidenciaria, contratar perito y preparar sus potenciales testigos, si alguno. Además, en la medida que la ACT se allana a extender la orden de paralización de la tala de árboles del Proyecto hasta la fecha del nuevo señalamiento, no existe posibilidad alguna de ocasionar daño irreparable al ambiente, precisamente lo que el Tribunal intenta proteger con la referida orden de paralización provisional.

4. De igual forma, desde antes del comienzo de este caso el abogado suscribiente tiene programada sus vacaciones familiares durante el periodo del 31 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026. Suplicamos a este Honorable Tribunal que nos permita poder disfrutar de las mismas con nuestra familia y luego poder atender este litigio.

5. Por otro lado, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que ordene a la **parte demandante** a que, dentro del término de cinco (5) días, a vencer el **7 de enero de 2026**, provea a la compareciente: (i) el nombre completo, dirección física y postal, teléfono, correo electrónico y lugar de empleo de sus testigos, incluyendo un resumen de su testimonio; (ii) una lista y *Curriculum Vitae* de cada una de las personas peritas que pretende que testifiquen en la vista, incluyendo un resumen de su testimonio y copia de cualquier informe que hayan preparado o sometido sobre la materia que testificarán; (iii) una relación detallada y copia de la prueba documental que pretende ofrecer en la vista; y (iv) cualquier otro tipo de prueba electrónica, o de otro modo que pretenda ofrecer en la vista.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare **CON LUGAR** la presente solicitud y, en consecuencia, conceda los remedios procurados en la presente.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 30 de diciembre de 2025.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso de forma simultánea a todos los abogados(as) de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico.

Respetuosamente sometido.

¹ Véanse, respectivamente, Órdenes Ejecutivas de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer A. González Colón, número OE-2025-054 y OE-2025-058. Además, el 7 de enero de 2026, se estarán realizando trabajos de reparación en las oficinas de la ACT, por lo que todo el personal se reincorporará a sus oficinas el jueves, 8 de enero de 2026.

f/Francisco J. Mercado-Olivero
FRANCISCO J. MERCADO-OLIVERO
PO Box 194306
San Juan PR 00919
RUA Núm. 13,037
Email: fmercado@mmlawpr.com
Tel. 939-389-6067